

1005266-97.2022.8.26.0286

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Anulação

Magistrado: BRUNO HENRIQUE DI FIORE MANUEL

Comarca: Itu

Foro: Foro de Itu

Vara: 2ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... ocorrer perda total do veículo por furto, roubo, sinistro ou outro motivo que descaracterize seu domínio ou sua posse.

Parágrafo único - O disposto neste artigo aplica-se ao tributo incidente a partir do exercício seguinte ao da ocorrência ou evento previstos no 'caput' e, em relação ao furto ou roubo, até que sejam restabelecidos os direitos de propriedade ou posse do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itu

Foro de Itu

2ª Vara Cível

Rua Luiz Bolognesi, s/nº, Itu - SP - cep 13301-390

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1005266-97.2022.8.26.0286 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1005266-97.2022.8.26.0286

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Anulação

Requerente:

Mariana Alves de Melo Gomes

Requerido:

Fazenda Pública do Estado de São Paulo e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRUNO HENRIQUE DI FIORE MANUEL

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE REGISTRO CUMULADA COM ANULAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, ajuizada por MARIANA ALVES DE MELO GOMES em face de BV FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE SÃO PAULO e FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.

Alega a autora que foi vítima de estelionato, em que foi realizado um financiamento de veículo fraudulento em seu nome com a BV financeira S/A. Relata que registrou boletim de ocorrência e que nunca esteve na posse do veículo. Narra que em razão do registro do veículo estar em seu nome, vem sofrendo com o lançamento de tributos do IPVA, DPVAT, taxas e imposição de multas pecuniárias e pontuação junto ao Detran-SP, DER e o município conveniado, devido às infrações cometidas por quem está na posse do veículo.

Sustenta que buscou a via administrativa junto ao Detran-SP - JARI, para anulação de tais lançamentos, cujo pedido fora indeferido e seu direito de dirigir suspenso.

Em ação diversa, movida pela BV, processo nº 1045808-56.2017.8.26.0053, o Detran-SP reconheceu o estelionato e que os débitos relativos ao veículo desde 05/06/2015 deveriam ser anulados. No entanto, alega que as multas de trânsito eram dirigidas ao condutor e não poderiam ser anuladas.

Neste sentido, requer indenização por danos materiais que somam R\$ 4.458,71, referentes ao valor atualizado do débito dos veículos entre IPVA, DPVAT, TAXAS e Licenciamento e demais tributos e negativação no CADIN bem como os gastos de viagens e de deslocamentos de um local para outro; requer indenização por danos morais decorrentes da não efetivação do cancelamento das multas IPVA, DPVAT e demais débitos, bem como dos transtornos causados pela suspensão de sua CNH, necessária para sua profissão, visto que é representante comercial e requer o deferimento da renovação da CNH da autora e o cancelamento da suspensão do direito de dirigir, bem como a busca e apreensão do veículo registrado em seu nome, ficando o veículo apreendido até que se efetive o devido bloqueio do veículo. Inicial às fls. 1/13. Documentos às fls. 14/345.

Deferida a tutela de urgência em decisão de fls. 346/347, para suspender provisoriamente os efeitos e exigibilidade das multas por infrações do veículo, bem como permitir a renovação da CNH da autora.

Emenda à inicial às fls. 357.

Citada a ré FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO às fls. 362.

Contestação das corrés FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO às fls. 370/381, em que sustenta a ausência de culpa da fazenda pública, uma vez que não tinha como inibir a realização do lançamento de IPVA, pois não tinha conhecimento sobre os fatos, devendo prevalecer a presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo. Alega a legitimidade do protesto, não havendo o que se falar em nulidade do ato. Afirma a ausência de danos morais.

Citada a ré BV FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO às fls. 382.

Contestação do BANCO VOTORANTIM S.A. na qualidade de sucessor da BV FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO às fls. 408/414, em que sustenta a ausência de dano moral, tendo em vista a ausência de falha na prestação do serviço, tal qual a ausência de dano indenizável, impugna o valor da indenização à título de danos morais, requer a correção monetária de eventual condenação com base na SELIC. Documentos às fls. 415/465.

Manifestação quanto à contestação da fazenda pública e do Detran por parte da autora às fls. 469/471.

Manifestação quanto à contestação do Banco Votorantim S.A. às fls. 472/479.

Despacho às fls. 483, pedindo para que as partes especifiquem as provas que pretendem produzir.

Manifestação da autora às fls. 489/490, em que informa a pretensão de produção de prova testemunhal e documental.

Os autos foram encaminhados a este Juiz Auxiliar às fls. 495.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Possível o julgamento no estado do processo, nos termos dos artigos 355, inciso I e 371, ambos do Código de Processo Civil, pois a questão, de direito e fática, está suficientemente dirimida através da prova documental constante dos autos.

A presente demanda tem como objeto a anulação de multas de trânsito, IPVA, DPVAT e demais taxas referentes à propriedade e utilização do veículo indicado na inicial, financiado em nome da autora pela corré BV FINANCEIRA, bem como o restabelecimento da pontuação de sua CNH, tendo em vista que foi alvo de estelionato, ademais, requer a condenação dos requeridos em danos morais e materiais.

Pois bem.

Verifica-se que nos autos da apelação nº 1045808-56.2017.8.26.0053 fica evidente que a autora foi vítima de estelionato, logo, a posse do veículo não é da autora, possuindo vício insanável o negócio jurídico que levou ao financiamento do veículo Ford/KA, ano 2015, placa PVS8575, e do qual decorrem os tributos objeto da lide. Sendo assim, seguindo o judicioso voto desembargador relator Fermino Magnani Filho, no julgamento da apelação interposta pela BV FINANCEIRA em relação ao mesmo caso:

"De rigor a inexigibilidade do tributo nos termos do artigo 11, caput, da Lei Estadual nº 6.606/1989 que é explícito sobre a cobrança quando descaracterizado o domínio: O Poder Executivo dispensará o pagamento do imposto quando ocorrer perda total do veículo por furto, roubo, sinistro ou outro motivo que descaracterize seu domínio ou sua posse, segundo normas fixadas em decreto.

No mesmo sentido, a redação do Decreto nº 40.846/1996:

Artigo 1º - Fica dispensado o pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores IPVA quando ocorrer perda total do veículo por furto, roubo, sinistro ou outro motivo que descaracterize seu domínio ou sua posse.

Parágrafo único - O disposto neste artigo aplica-se ao tributo incidente a partir do exercício seguinte ao da ocorrência ou evento previstos no 'caput' e, em relação ao furto ou roubo, até que sejam restabelecidos os direitos de propriedade ou posse do veículo".

No caso concreto, na ação movida pela BV FINANCEIRA, buscando a anulação dos débitos lançados pela Fazenda e pela autarquia de trânsito, na qualidade de responsável solidária em relação à autora, vez que detentora da propriedade resolúvel do bem, não tendo a autora figurado no polo ativo da ação, a sentença não promoveu qualquer efeito em favor da autora, que permaneceu responsável pelos débitos junto à Fazenda e pelas infrações de trânsito cometidas pelo terceiro estelionatário na posse do bem financiado.

Necessário, então, que viesse a autora, por sua vez, na qualidade de suposta detentora da posse do bem, vir a Juízo para pleitear a mesma anulação, agora em relação a si própria, dada a solidariedade do pagamento dos débitos, prevista pela Lei.

Comprovada a fraude, que não se discute, de rigor a inexigibilidade dos tributos e taxas indicados na inicial, assim, como os valores relativos às infrações administrativas, restando anuladas, ainda, as penalidades impostas e a cassação do direito de dirigir da autora.

Sendo assim, declaro inexigíveis as multas de trânsito, taxas de licenciamento, e IPVA, referentes ao veículo em questão, desde 05/06/2016, bem como determino o restabelecimento da pontuação da CNH da autora, sem o registro das infrações cometidas pelo real condutor do veículo indicado na inicial, e o cancelamento da suspensão de seu direito de dirigir, tendo em vista que são decorrentes da posse ilegítima do veículo automotor, confirmando, assim, parte da decisão que deferiu a tutela antecipada.

As requeridas são partes ilegítimas para responder pelo DPVAT visto que a Lei nº Federal 6.194/1974 determina a competência do Conselho Nacional de Seguros, vinculado ao Ministério da Fazenda, sem qualquer relação com a Fazenda Paulista ou o Detran. Sendo assim, a competência para exigibilidade do seguro obrigatório incumbe ao Conselho Nacional de Seguros Privados, o qual estabelece que a responsabilidade pela cobrança do DPVAT é da Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro. A Lei nº Federal 6.194/1974 determina a competência do Conselho Nacional de Seguros, vinculado ao Ministério da Fazenda, sem qualquer relação com a Fazenda Paulista ou o Detran.

Quanto à pretensão de indenização por danos materiais decorrente da necessidade de se deslocar em razão de seu trabalho e a impossibilidade de dirigir devido à suspensão de seu direito de dirigir, julgo procedente seu pedido em relação ao Banco Votorantim S.A., uma vez que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias", nos termos da Súmula 479 do STJ, sendo assim, verifico que o transtorno causado pela falta de cuidado da instituição financeira ao aprovar o financiamento que originou a controvérsia objeto da lide, ademais, verifica-se, ainda, que a instituição financeira, em razão do risco de sua atividade, responde pelos danos que der causa, nos termos do art. 927 do Código Civil.

Procedente, assim, o pedido de indenização dos danos materiais indicados na inicial, mediante comprovação de seu pagamento, em face da instituição financeira. No entanto, julgo improcedente a pretensão em relação à Fazenda Pública do Estado

de São Paulo, que não pode ser responsabilizada pela cobrança legítima, tendo em vista que a decisão da Apelação nº 1045808-56.2017.8.26.0053 foi proferida em relação à BV FINANCEIRA.

As mesmas razões tornam procedente o pedido de indenização por danos morais em face da instituição financeira, que deveria garantir a segurança de seus processos internos para impedir que tais fraudes ocorressem, de modo que condeno a BV FINANCEIRA a indenizar a autora pelos danos morais experimentados, no valor equivalente a R\$5.000,00.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados pela autora, nos termos da fundamentação supra, para determinar inexigíveis as multas de trânsito e IPVA, bem como o cancelamento da suspensão de seu direito dirigir e a inscrição do nome da autora no CADIN em face do DETRAN e da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO; e, ainda, para condenar o BANCO VOTORANTIM S.A ao pagamento de indenização por danos materiais, nos termos indicados na inicial, mediante comprovação do pagamento em liquidação ou cumprimento de sentença, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R\$ 5.000,00.

Os danos morais deverão ser corrigidos pela tabela do TJSP desde o desembolso e acrescido de juros de mora a partir da citação, enquanto os danos morais devem ser corrigidos a partir da data desta decisão, e acrescidos de juros de mora também a partir da citação.

Entretanto, julgo EXTINTA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO a pretensão da autora de cancelar a cobrança de DPVAT, tendo em vista a ilegitimidade passiva das rés para tanto, podendo a autora utilizar-se da presente sentença para demandar contra a parte legítima.

Em razão da sucumbência recíproca em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo e do Departamento de Trânsito do Estado de São Paulo, arcarão as partes com 1/3 das custas e despesas processuais cada, bem como com os honorários devidos aos patronos da parte contrária, ora fixados, por equidade, em R\$500,00 em favor de cada parte, ressalvada eventual gratuidade processual concedida.

Condeno o réu BANCO VOTARANTIM S.A. ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que com fulcro no artigo 85, § 8º, do CPC, fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Arbitro honorários aos advogados nomeados, se o caso, expedindo-se certidões.

P.I.C., arquivando-se com as cautelas de praxe.

Itu, 08 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA